

第二章 69题 某欧盟国家内的一家企业服务提供商有一个来自某非洲国家经营石油天然气业务的客户，该客户想在其所在国设立一处油港，并希望为此获得一笔7500万美元的贷款，该贷款客户将由第三方，即一家成立于加勒比海，总部设于欧洲保密天堂的控股公司进行担保，交易最终由一名年轻少女，她的财产来自一定健身工作室。有哪两个危险信号？

A一笔价值为7500万美元贷款担保人为第三方

b担保人所在公司的所有权过于复杂

c该潜在客户希望第三方公司为一家在欧盟国家开设控股公司

D 最终受益人为年轻少女，财产来自一家小型企业

答案是：BD

为啥说公司所有权复杂？ 怎么看出来的？

Plain Text

- 1 因为题干中有说明：担保人是一家“成立于加勒比海，总部设于欧洲保密天堂的控股公司”，这有可能利用保密天堂和复杂结构隐匿真实所有权的安排。
- 2
- 3 B有复杂、不透明的所有权结构风险，特别是涉及离岸保密天堂的实体。
- 4
- 5 C是对的，因为在欧盟国家设立控股公司是常见的商业行为。风险关注点应该要在公司的实质（如是否为空壳、所有权是否透明、注册地是否为高风险地区）而非其法律形式（是否为控股公司）

根据您提供的文档内容，该问题中描述的交易存在多个危险信号。文档中明确指出了在评估洗钱风险时应关注的因素，特别是与客户身份、资金来源、交易结构和受益所有人相关的异常情况。

结合文档内容，对选项进行逐一分析：

A. 一笔价值为7500万美元贷款担保人为第三方

- **分析：**文档在“异常信用交易”部分提到：“客户要求信贷资金转给离岸公司，**或者由离岸银行对贷款进行担保。**”虽然此处描述的是离岸银行，但原理相通，即由与主要交易方（借款人）分离的第三方实体提供大额担保，可能用于掩盖真实风险或资金来源。然而，此选项描述的是“担保人为第三方”这一普遍事实，未明确指出其“异常”特征（如离岸、空壳公司等），因此不如其他选项具体和直接。
- **结论：**是潜在风险因素，但非文档明确列出的最典型危险信号。

B. 担保人所在公司的所有权过于复杂

- **分析：**文档在“客户风险因素”和“空壳公司/空架公司”部分多次强调复杂或不透明的所有权结构是高风险标志。例如：
 - “从公司业务性质来看，公司的所有权结构似乎不正常或过度复杂。”（客户风险因素）
 - 空壳公司被用于“隐藏其犯罪所得的所有权也很奏效。代名人可以充当所有者、董事、主管和股东。某国的公司还可作为别国(尤其是具有严格保密制度和信息披露法规的避税天堂)公司的子公司,这对所有权调查造成了极大的障碍。”
 - 金融行动特别工作组指出的危险信号包括：“无合法或经济原因，而建立复杂的所有者结构或多个司法管辖区参与结构”。本题中，担保人是一家“成立于加勒比海，总部设于欧洲保密天堂的控股公司”，这本身就指向了可能利用保密天堂和复杂结构隐匿真实所有权的安排。
- **结论：**是明确的危险信号。

C. 该潜在客户希望第三方公司为一家在欧盟国家开设控股公司

- **分析：**此描述本身并未直接构成文档定义的“异常”或“高风险”。在欧盟国家设立控股公司是常见的商业行为。文档的风险关注点在于公司的**实质**（如是否为空壳、所有权是否透明、注册地是否为高风险地区）而非其**法律形式**（是否为控股公司）。此选项未触及核心风险点。
- **结论：**不是明确的危险信号。

D. 最终受益人为年轻少女，财产来自一家小型企业

- **分析：**文档在“涉及方的特点”中明确指出：“**丧失行为能力或未到法定年龄，参与交易无合理解释**”是危险信号。一名“年轻少女”作为最终受益人，且其财产来源（一家小型健身工作室）与7500万美元巨额贷款担保的规模严重不匹配，这完全符合“无合理解释”的特征。此外，文档在“异常客户身份情况”中也提到需关注客户背景信息与预期活动的匹配度。
- **结论：**是明确的危险信号。

综合判断：

最符合文档中明确列出的危险信号定义的选项是 **B** 和 **D**。

- **B选项** 直接对应了文档中反复强调的“复杂、不透明的所有权结构”风险，特别是涉及离岸保密天堂的实体。
- **D选项** 直接对应了文档中“未到法定年龄人员参与大额交易无合理解释”这一具体危险信号，且财产来源与交易规模严重不符，进一步增加了可疑性。

答案：B 和 D